OSVEDČENIE

podľa čl. 6 Rámcového rozhodnutia Rady 2008/947/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami

a) Štát pôvodu: .....
Vykonávajúci štát: .....

b) Súd, ktorý vydal rozsudok ukladajúci podmienečný trest, podmienečné odsúdenie alebo alternatívnu sankciu:

Úradný názov: .....
Uveďte, či dodatočné informácie o rozsudku možno získať od:
súdu vyššieho stupňa
ústredného orgánu; ak zaškrtnete túto položku, uveďte úradný názov tohto ústredného orgánu
iného príslušného orgánu; ak zaškrtnete túto položku, uveďte úradný názov tohto orgánu:
Kontaktné údaje súdu/ústredného orgánu/iného príslušného orgánu
Adresa: .....
.....
Číslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....
Číslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....
Údaje osoby (osôb), ktorú(-é) možno kontaktovať
Priezvisko: .....
Meno (mená): .....
Pracovná pozícia (titul/funkcia): .....
Číslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....
Číslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....
E-mailová adresa (ak je k dispozícii): .....
Jazyky, v ktorých je možné komunikovať s orgánom štátu pôvodu .....
.....

c) Orgán, ktorý vydal probačné rozhodnutie (ak je to vhodné)

Úradný názov: .....
Uveďte, či dodatočné informácie o probačnom rozhodnutí možno získať od
súdu uvedeného vyššie:
ústredného orgánu; ak zaškrtnete túto položku, uveďte úradný názov tohto ústredného orgánu, ak tento údaj už nie je uvedený v písmene b):
iného príslušného orgánu; ak zaškrtnete túto položku, uveďte úradný názov tohto orgánu:
Kontaktné údaje orgánu, ústredného orgánu alebo iného príslušného orgánu, ak tento údaj už nie je uvedený v písmene b)
Adresa: .....
.....
Číslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....
Číslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....

Údaje osoby (osôb), ktorú(-é) možno kontaktovať

Priezvisko: .....

Meno (mená): .....

Pracovná pozícia (titul/funkcia): .....

Číslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....

Číslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....

E-mailová adresa (ak je k dispozícii): .....

Jazyky, v ktorých je možné komunikovať s orgánom štátu pôvodu .....

.....

d) Príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami

Orgán, ktorý je v štáte pôvodu príslušný pre dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami:

súd/orgán uvedený v písmene b)

orgán uvedený v písmene c)

iný orgán (uveďte úradný názov):

Uveďte, ktorý orgán možno kontaktovať kvôli získaniu dodatočných informácií na účely dohľadu nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami:

orgán uvedený vyššie

ústredný orgán; ak zaškrtnete túto položku, uveďte úradný názov tohto ústredného orgánu, ak tento údaj už nie je uvedený v písmene b) alebo c):

iný orgán (uveďte úradný názov):

Kontaktné údaje orgánu alebo ústredného orgánu, ak tento údaj už nie je uvedený v písmene b) alebo c)

Adresa: .....

.....

Číslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....

Číslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....

Údaje osoby (osôb), ktorú(-é) možno kontaktovať

Priezvisko: .....

Meno (mená): .....

Pracovná pozícia (titul/funkcia): .....

Číslo telefónu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....

Číslo faxu (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta): .....

E-mailová adresa (ak je k dispozícii): .....

Jazyky, v ktorých je možné komunikovať s orgánom štátu pôvodu .....

.....

e) Informácie o fyzickej osobe, pre ktorú sa vydal rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie

Priezvisko: .....

Meno (mená): .....

Rodné priezvisko, ak je známe: .....

Prezývky, ak sú známe: .....

Pohlavie: .....

Štátna príslušnosť: .....

Rodné číslo alebo číslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii): .....

Dátum narodenia: .....

Miesto narodenia: .....

Posledné známe adresy/miesta pobytu:

– v štáte pôvodu: .....

– vo vykonávajúcom štáte: .....

– inde: .....

Jazyk(-y), ktorému(-ým) osoba rozumie (ak je to známe): .....

Ak sú dostupné, uveďte tieto informácie:

– Druh a číslo identifikačného(-ých) dokladu(-ov) odsúdeného (občiansky preukaz, pas):

.....

– Druh a číslo povolenia na pobyt odsúdeného vo vykonávajúcom štáte:

.....

f) Informácie o členskom štáte, ktorému sa zasiela rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie spolu s osvedčením

Rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie spolu s osvedčením sa zasielajú vykonávajúcemu štátu uvedenému v písmene a) z týchto dôvodov:

odsúdený má vo vykonávajúcom štáte svoje legálne a obvyklé bydlisko a vrátil sa alebo sa chce vrátiť do tohto štátu

odsúdený sa presťahoval alebo má v úmysle sa presťahovať do vykonávajúceho štátu z týchto dôvodov (zaškrtnite príslušné položky):

odsúdený dostal pracovnú ponuku vo vykonávajúcom štáte;

odsúdený je rodinným príslušníkom osoby, ktorá má vo vykonávajúcom štáte legálne a obvyklé bydlisko;

odsúdený má v úmysle študovať alebo sa odborne pripravovať vo vykonávajúcom štáte;

iný dôvod (uveďte): .....

.....

g) Údaje o rozsudku a prípadnom probačnom rozhodnutí

Rozsudok bol vydaný (dátum: DD/MM/RRRR): .....

Prípadné probačné rozhodnutie bolo vydané (dátum: DD/MM/RRRR): .....

Rozsudok sa stal konečným (dátum: DD/MM/RRRR): .....

Prípadné probačné rozhodnutie sa stalo konečným (dátum: DD/MM/RRRR): .....

Výkon rozsudku sa začal (ak sa líši odo dňa, keď sa rozsudok stal konečným) (dátum: DD/MM/RRRR): .....

Výkon prípadného probačného rozhodnutia sa začal (ak sa líši odo dňa, keď sa probačné rozhodnutie stalo konečným) (dátum: DD/MM/RRRR): .....

Spisová značka rozsudku (ak je k dispozícii): .....

1. Rozsudok celkovo zahŕňa: ..... trestných činov.

Zhrnutie faktov a opis okolností, za akých bol (boli) spáchaný(-é) trestný čin (trestné činy), vrátane času a miesta spáchania trestného činu a povahy účasti odsúdeného na ňom: .....

.....

.....

.....

.....

.....

Povaha a právna klasifikácia trestného činu (trestných činov) a príslušné zákonné ustanovenia, na základe ktorých bol vydaný rozsudok: .....

.....

.....

.....

.....

2. Ak trestný čin (trestné činy) uvedený (uvedené) v bode 1 zodpovedá (zodpovedajú) jednému alebo viacerým z trestných činov uvedených nižšie, ktoré sú vymedzené právom štátu pôvodu a možno za ne v štáte pôvodu uložiť trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody s hornou hranicou najmenej tri roky, potvrďte to zaškrtnutím príslušných položiek:

účasť na zločinnom spolčení

terorizmus

obchodovanie s ľuďmi

sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia

nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami

nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami

korupcia

podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev v zmysle Dohovoru z 26. júla 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

legalizácia príjmov z trestnej činnosti

falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura

počítačová kriminalita

trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami

uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu

vražda, závažné ubliženie na zdraví

nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami

únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka

rasizmus a xenofóbia

organizovaná alebo ozbrojená lúpež

nedovolené obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty vrátane starožitností a umeleckých diel

podvodné konanie

vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie

falšovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov

falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s nimi

falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov

nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu

nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi

obchodovanie s odcudzenými vozidlami

znásilnenie

podpaľačstvo

trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu

nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla

sabotáž

3. Ak trestný čin (trestné činy) uvedený(-é) v bode 1 nie je (sú) uvedený(-é) v bode 2 alebo ak sa rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie spolu s osvedčením zasielajú členskému štátu, ktorý vyhlásil, že bude overovať obojstrannú trestnosť (článok 10 ods. 4 rámcového rozhodnutia), uveďte úplný opis príslušného trestného činu (trestných činov):

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

h) Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia

1. □ Áno, dotknutá osoba sa osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
2. □ Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.
3. Ak ste zaškrtli bod 2, potvrďte prosím, či ide o jeden z nasledujúcich prípadov:

□ 3.1a. dotknutá osoba bola osobne predvolaná ... (deň/mesiac/rok), a tým informovaná o určenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

□ 3.1b. dotknutá osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami doručili úradné informácie o určenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba si bola vedomá plánovaného konania, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

□ 3.2. dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní obhajoval,

ALEBO

□ 3.3. rozhodnutie bolo dotknutej osobe doručené ... (deň/mesiac/rok) a dotknutá osoba bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a

□ výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

ALEBO

□ nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty.

4. Ak ste zaškrtli bod 3.1b, 3.2 alebo 3.3, uveďte informácie o tom, ako bola splnená príslušná podmienka:
.....
.....
.....
.....

i) Údaje o povahe trestu uloženého rozsudkom alebo prípadného probačného rozhodnutia

1. Toto osvedčenie sa týka:
   - □ podmienečného trestu (t. j. trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody, ktorého výkon sa pri ukladaní trestu úplne alebo sčasti podmienečne odložil)
   - □ podmienečného odsúdenia:
     - □ uloženie trestu sa podmienečne oddialilo uložením jedného alebo viacerých probačných opatrení
     - □ namiesto trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody sa uložilo jedno alebo viacero probačných opatrení
   - □ alternatívnej sankcie:
     - □ rozsudok obsahuje trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktoré sa majú vykonať v prípade nedodržania príslušných povinností alebo pokynov

□ rozsudok neobsahuje trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktoré sa majú vykonať v prípade nedodržania príslušných povinností alebo pokynov

2. Dodatočné informácie:

2.1. Odsúdený bol vo vyšetrovacej väzbe počas tejto doby: .....

2.2. Odsúdený si vykonával trest odňatia slobody/opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody počas tejto doby (vypĺňa sa len v prípade podmienečného prepustenia): .....

2.3. V prípade podmienečného trestu

– doba trvania uloženej dĺžky trestu odňatia slobody, ktorá sa podmienečne odložila:
– doba trvania skúšobnej doby:

2.4. Ak je známa, dĺžka odňatia slobody, ktorá sa má vykonať po

– zrušení odkladu výkonu rozsudku,
– zrušení rozhodnutia o podmienečnom prepustení alebo
– porušení alternatívnej sankcie (ak rozsudok obsahuje trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktoré sa majú vykonať v prípade takého porušenia):

.....

.....

.....

.....

j) Údaje o trvaní a povahe probačného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych) sankcie(- í)

1. Celková dĺžka dohľadu nad probačným(-i) opatrením(-iami) alebo alternatívnou(-ymi) sankciou(-ami): .....
2. Prípadné trvanie každej povinnosti uloženej ako súčasť probačného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych) sankcie(-í): .....
3. Celkové trvanie probačnej doby (ak sa líši od trvania uvedeného v bode 1): .....
4. Povaha probačného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych) sankcie(-í) (je možné zaškrtnúť viaceré položky):

□ povinnosť odsúdeného informovať určitý orgán o akejkoľvek zmene pobytu alebo pracoviska

□ zákaz vstupu do určitých lokalít, miest alebo určitých oblasti v štáte pôvodu alebo vo vykonávajúcom štáte

□ povinnosť, ktorá obsahuje obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho štátu

□ pokyny týkajúce sa správania, pobytu, vzdelávania a odbornej prípravy, trávenia voľného času □ alebo obsahujúce obmedzenia alebo podmienky, ktoré sa týkajú výkonu povolania

□ povinnosť podávať v určenom čase správy určitému orgánu

□ povinnosť vyhýbať sa kontaktu s určitými osobami

□ povinnosť vyhýbať sa kontaktu s určitými predmetmi, ktoré odsúdený použil alebo môže použiť na účely □ spáchania trestného činu

□ povinnosť finančne nahradiť škodu spôsobenú trestným činom a/alebo povinnosť predložiť dôkaz o plnení takej povinnosti

□ povinnosť vykonávať verejnoprospešné práce

□ povinnosť spolupracovať s probačným úradníkom alebo zástupcom sociálneho úradu, do ktorého □ príslušnosti patria odsúdení

□ povinnosť podrobiť sa liečeniu alebo liečbe závislosti

□ iné opatrenia, nad ktorými je vykonávajúci štát pripravený vykonávať dohľad v súlade s oznámením podľa článku 4 ods. 2 tohto rámcového rozhodnutia

5. Uveďte podrobný opis probačného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych) sankcie(-í) uvedených v bode 4:
.....
.....
.....

6. Ak sú k dispozícii príslušné probačné správy, zaškrtnite túto položku:
☐ Ak ste zaškrtli túto položku, uveďte, v ktorom(-ých) jazyku(-och) sú tieto správy vypracované:
.....
.....
.....
.....

k) Ostatné okolnosti súvisiace s prípadom vrátane relevantných informácií o predchádzajúcich odsúdeniach alebo osobitných dôvodoch pre uloženie probačného(-ých) opatrenia(-í) alebo alternatívnej(-ych) sankcie(-í) (nepovinné údaje)

Text rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia sa pripája k tomuto osvedčeniu.
Podpis orgánu, ktorý vydal osvedčenie, a/alebo jeho zástupcu, ktorý overuje pravosť obsahu osvedčenia:
.....
Názov: .....
Pracovná pozícia (titul/funkcia): .....
Dátum: .....
Spisová značka (ak je k dispozícii): .....
Odtlačok úradnej pečiatky (ak je k dispozícii):